

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Modalidades de Licitação (arts. 28 a 32 da Lei nº 14.133/2021)

Modalidades de Licitação

1) Introdução

Vamos abordar o tópico das **modalidades de licitação**, que é **extremamente importante**. As diferentes modalidades de licitação **estabelecem os procedimentos a serem seguidos durante o processo licitatório**. Em outras palavras, cada modalidade determina o conjunto de regras, passos e fases que devem ser seguidos ao realizar uma licitação pública.



A Modalidade de Licitação é **um dos temas que mais são cobrados em provas de concurso**, quando falamos em licitação!

Vamos analisar cada uma das modalidades licitatórias previstas na Lei 14.133, revisando os conceitos e destacando características importantes de cada uma delas, além de pontos relevantes que vão além do conceito legal do artigo 6º.

É fundamental conhecer essas características, pois as questões de prova geralmente cobram os conceitos das modalidades e **buscam diferenciar uma modalidade da outra**. A maioria das questões que caem em concursos públicos se concentram nessa diferenciação, mas também é importante estar ciente das **características específicas de cada modalidade**.

Na antiga lei de licitações e contratos, a Lei 8.666, tínhamos cinco modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. O pregão não estava previsto na Lei 8.666, pois tinha uma legislação própria.

Anteriormente, na Lei 8.666, escolhíamos a modalidade de licitação com base em dois critérios: o valor da contratação e o objeto. Por exemplo, para contratações de valores menores, utilizávamos o convite; para valores intermediários, a tomada de preços; e para valores maiores, a concorrência. Já o concurso e o leilão eram escolhidos com base no objeto: concurso para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, e leilão para alienações.

Entretanto, com a nova Lei 14.133, **essa regra mudou**. Agora, temos **apenas um critério para definir a modalidade de licitação: O OBJETO**. **Não importa mais o valor da contratação**. **As modalidades de convite e tomada de preços foram extintas pela nova lei**, o que é importante saber para as provas de concurso. Agora, a escolha da modalidade é feita exclusivamente com base no objeto. Vamos analisar cada uma delas em detalhes.



As modalidades de convite e a tomada de preço **FORAM EXTINTAS**.

Tem muita questão de prova cobrando essa alteração!

Critério para definir a modalidade



O OBJETO

Confira quais são as modalidades apresentadas:

Art. 28. São modalidades de licitação:

I - **pregão**;

II - **concorrência**;

III - **concurso**;

IV - **leilão**;

V - **diálogo competitivo**.

§ 1º Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administração pode servir-se dos **procedimentos auxiliares** previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo.

Vamos ver agora um breve resumo de cada uma e logo após discorreremos sobre cada uma delas em detalhes.

Começando pela **concorrência**, é importante destacar que essa modalidade de licitação é utilizada pela administração pública quando ela precisa **contratar bens ou serviços especiais**. Portanto, se você encontrar na sua prova a menção a bens ou serviços especiais, há uma grande probabilidade de estar lidando com a modalidade de concorrência.

Já o **pregão**, por sua vez, é utilizado para a **contratação de bens ou serviços comuns**. Aqui está a principal diferença em relação à concorrência: enquanto esta trata de bens ou serviços especiais, o pregão abrange bens ou serviços considerados comuns.

O **diálogo competitivo** é uma **modalidade mais recente**, na qual a **administração pública recorre à sociedade em busca de soluções para problemas que ainda não têm uma resposta definida**.

Por fim, o concurso e o leilão mantêm suas finalidades específicas: o **concurso continua sendo utilizado para trabalhos técnicos, artísticos ou científicos**, enquanto o **leilão é destinado a alienações de bens**.

Modalidades de Licitações	
Pregão	Utilizado para a contratação de bens ou serviços comuns
Concorrência	Utilizada para contratação de bens ou serviços especiais
Concurso	Utilizado para trabalhos técnicos, artísticos ou científicos
Leilão	Destinado a alienações de bens
Diálogo Competitivo	Administração pública recorre à sociedade em busca de soluções para problemas que ainda não têm uma resposta definida

Essas são as modalidades licitatórias que abordaremos em nossa aula. Mas antes de nos aprofundarmos nas características específicas dessa modalidade, é essencial compreendermos as disposições da lei de licitações relacionadas à criação de novas modalidades licitatórias e à combinação das existentes.

Primeiramente, a lei estabelece que é **proibida a criação de novas modalidades licitatórias pelo administrador público**. Isso significa que o gestor público **não tem autoridade** para introduzir uma nova modalidade de licitação. Ele está vinculado às modalidades já estabelecidas pela lei.

No entanto, **essa proibição não se aplica ao legislador**, que tem a prerrogativa de criar **novas modalidades por meio de legislação específica**. Essa lógica já estava presente na Lei 8.666, que também vedava a criação de novas modalidades licitatórias, mas que, posteriormente, em 2002, viu-se a criação da modalidade do pregão por meio de uma nova legislação.

Portanto, a **criação de uma nova modalidade é possível desde que seja por meio de uma iniciativa legislativa, não podendo ser realizada unilateralmente pelo administrador público**.

Além disso, **a lei também proíbe a combinação de modalidades licitatórias**. Isso significa que o administrador público não pode iniciar um processo licitatório utilizando as regras de uma modalidade e, em seguida, alterar as regras para outra modalidade durante o processo. A lei é clara ao estabelecer que tanto a criação de novas modalidades quanto a combinação entre elas são práticas proibidas nos termos da Lei 14.133.



Importante!

ATENÇÃO!!

Em regra, tanto a criação de novas modalidades quanto a combinação entre elas na mesma licitação são práticas **proibidas** nos termos da Lei 14.133.

A Criação de uma nova modalidade deve ser feita por meio de uma **iniciativa legislativa**

Essas disposições são importantes para garantir a transparência, a igualdade e a segurança jurídica nos processos licitatórios. Portanto, é fundamental compreender e respeitar essas regras estabelecidas pela legislação.

2) Concorrência

Vamos começar nossa análise sobre a modalidade de concorrência. De acordo com o conceito legal estabelecido no artigo 6º, inciso 38, **a concorrência é a modalidade de licitação destinada à contratação de bens e serviços especiais**.

Confira o inciso 38 do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de **bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) **menor preço**;
- b) **melhor técnica ou conteúdo artístico**;
- c) **técnica e preço**;
- d) **maior retorno econômico**;
- e) maior desconto;

Portanto, quando se trata de bens ou serviços especiais, a regra geral é a utilização da concorrência. A definição de bens e serviços especiais é residual, isso porque são considerados especiais aqueles que não se enquadram na categoria de comuns. São aqueles que, devido à sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser considerados comuns.

Confira o Art. 6º, XIV da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

Portanto, é necessário que a administração forneça uma justificativa prévia para classificar o objeto como especial. Em outras palavras, a presunção inicial é de que o bem ou serviço é comum e, para designá-lo como especial, é essencial apresentar uma motivação adequada.

Como exemplo dessa modalidade, imagine que uma prefeitura municipal deseja realizar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos em determinada região da cidade. Nesse caso, como se trata de um serviço essencial e de grande impacto na qualidade de vida dos cidadãos, a prefeitura decide optar pela modalidade de concorrência para selecionar a empresa responsável pela prestação desses serviços.

O processo licitatório seria conduzido da seguinte forma:

- **Publicação do edital:** A prefeitura publicaria um edital detalhando todas as informações sobre os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, como área de abrangência, frequência de coleta, exigências ambientais, critérios de avaliação e documentação necessária para participação na licitação.
- **Inscrição dos interessados:** As empresas interessadas em prestar os serviços se inscreveriam dentro do prazo estabelecido no edital, apresentando toda a documentação exigida.
- **Análise das propostas:** Após o encerramento do prazo de inscrição, a prefeitura analisaria as propostas apresentadas pelas empresas concorrentes. As propostas poderiam ser julgadas com base em critérios como menor preço, melhor qualidade dos serviços, experiência da empresa ou uma combinação deles, conforme previsto no edital.
- **Seleção da empresa vencedora:** A empresa que apresentasse a proposta mais vantajosa para a prefeitura, de acordo com os critérios estabelecidos, seria selecionada como vencedora da licitação.
- **Assinatura do contrato:** Após a escolha da empresa vencedora, seria assinado um contrato entre a prefeitura e a empresa, estabelecendo todos os detalhes dos serviços a serem prestados, incluindo áreas de atuação, horários de coleta, valores, responsabilidades e garantias.

Nesse exemplo, a concorrência foi escolhida como modalidade de licitação devido à importância e à complexidade dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, que exigem um processo criterioso de seleção da empresa contratada.

Há uma **ressalva** importante a ser feita quando se trata de serviços de engenharia. Embora a concorrência seja destinada a bens ou serviços especiais, **nos serviços de engenharia, é possível utilizar a concorrência tanto para serviços comuns quanto para serviços especiais.**

Vamos diferenciar, o conceito de obra está elencado no inciso 12 do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

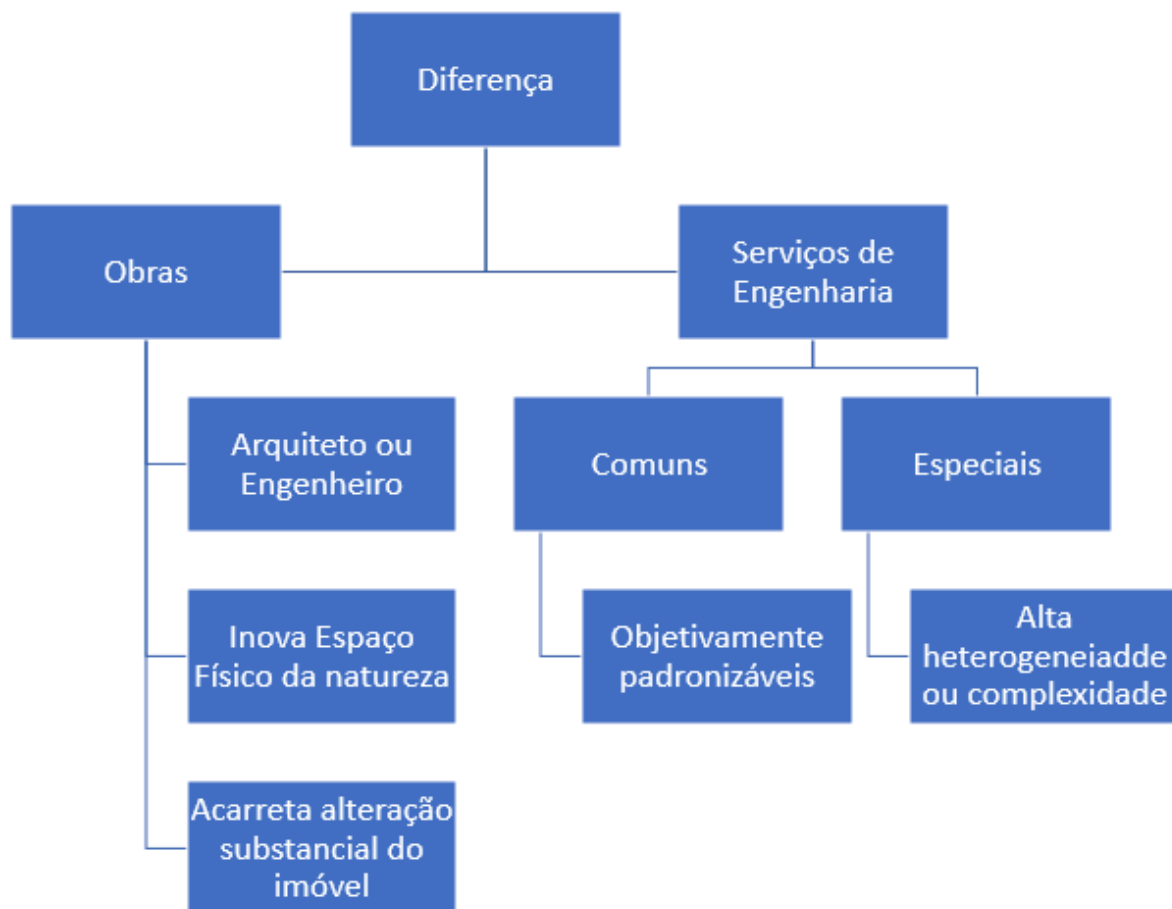
XII - obra: toda atividade estabelecida, por força de lei, como **privativa das profissões de arquiteto e engenheiro** que implica **intervenção no meio ambiente** por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que **inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel**;

E serviços de engenharia está no inciso 21 do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, **não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo**, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

- a) **serviço comum de engenharia**: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, **objetivamente padronizáveis** em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;
- b) **serviço especial de engenharia**: aquele que, por sua **alta heterogeneidade ou complexidade**, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;



Essa exceção será ainda mais evidente quando discutirmos a modalidade de **pregão**, que **também pode ser aplicada a serviços comuns de engenharia**. Portanto, há uma espécie de **competência compartilhada** nessas situações.

Sendo assim, se atente de que é possível utilizar a concorrência para contratar serviços comuns de engenharia, o que pode parecer contraditório à primeira vista, considerando que a concorrência é geralmente associada a bens ou serviços especiais. Essa informação é crucial para compreender a amplitude de aplicação da concorrência.

A concorrência é a modalidade licitatória que oferece a maior variedade de critérios de julgamento e tipos de licitação. Isso significa que ela oferece uma flexibilidade considerável em termos de critérios de avaliação, podendo ser julgada com base em diversos aspectos, como menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Essa variedade de critérios evidencia a versatilidade da concorrência e sua capacidade de se adaptar a diferentes necessidades e contextos de contratação.

É importante ressaltar que, embora a concorrência possa utilizar quase todos os critérios de julgamento, **há uma exceção** crucial: o **critério de julgamento "maior lance"**. **Este critério é exclusivo do leilão e se destina à alienação de bens.**

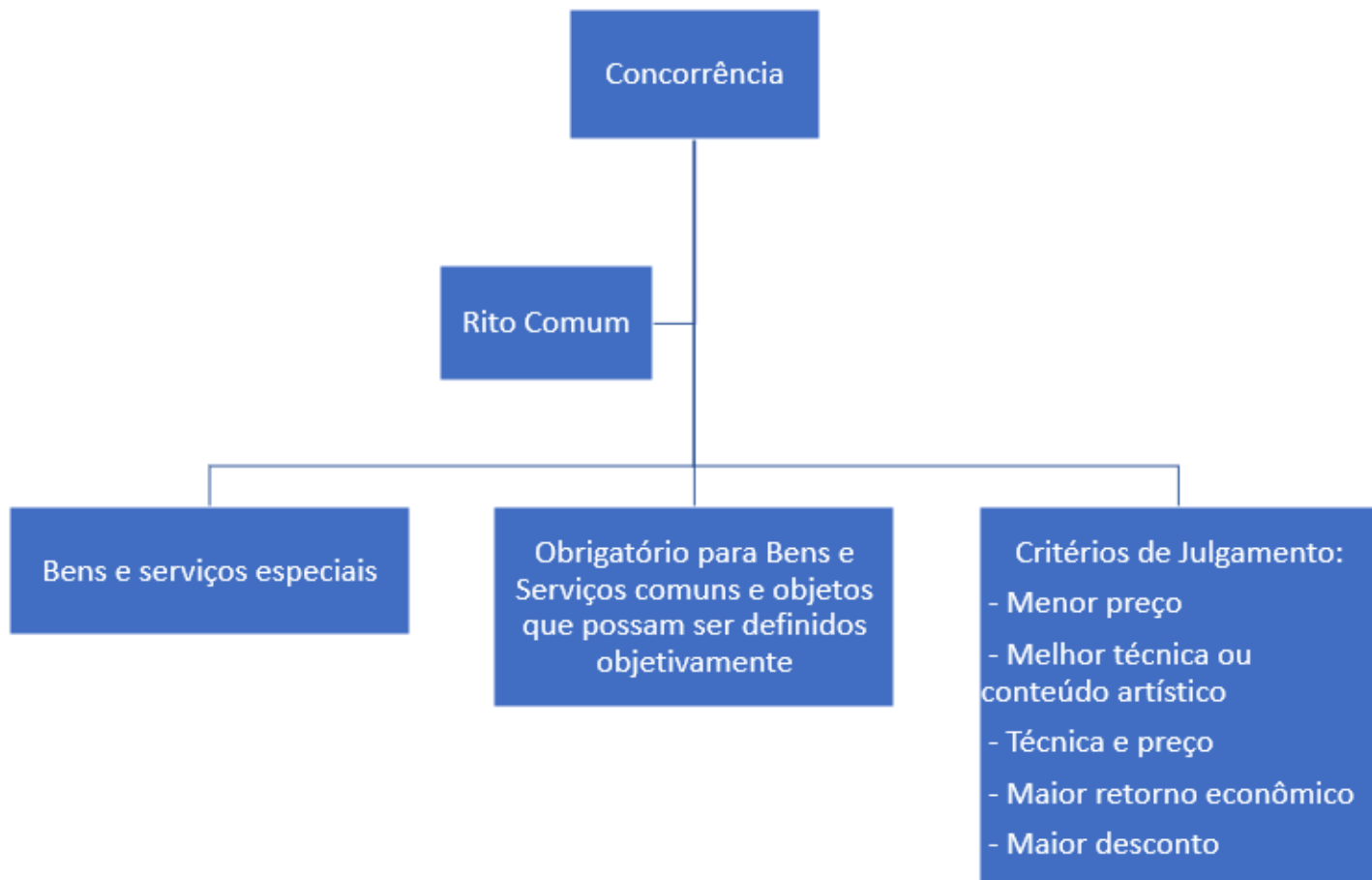


Fique ligado!

Não é possível utilizar o critério de "maior lance" em uma licitação por concorrência!

Toda alienação deve ser feita **obrigatoriamente por leilão**.

Essa distinção é fundamental para entendermos a diferença entre as modalidades de concorrência e leilão. Na Lei 8.666, era possível realizar alienações por meio de concorrência, mas com a nova legislação, **toda alienação deve ser feita obrigatoriamente por leilão**. Essa é uma mudança importante que precisamos ter em mente.



3) Pregão

Vamos agora abordar a modalidade do pregão, que é destinada à **aquisição de bens ou serviços comuns**. Ou seja, sempre que estivermos lidando com bens ou serviços considerados comuns, o pregão é a modalidade licitatória a ser adotada.

Aliás, a própria lei determina que para bens e serviços comuns, o pregão é obrigatório, podendo o **critério de julgamento ser o de menor preço ou o de maior desconto**.

Confira o inciso XLI do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;



Fique ligado!

Anteriormente à Lei nº 14.133, o pregão só admitia o critério de menor preço. Agora, com a nova legislação, **além do menor preço, também é possível adotar o critério de maior desconto**.

Como vimos anteriormente, no inciso XXI do Art. 6 da Lei 14.133, **serviços comuns são aqueles que podem ser definidos objetivamente no edital, por meio de especificações usuais de mercado**. Isso significa que a administração pública pode descrever os itens de forma clara e padronizada, como uma caneta esferográfica preta, por exemplo. Este tipo de item é considerado comum e pode ser adquirido por meio de pregão.



Fique ligado!

Quando nos deparamos com questões de prova sobre bens e serviços comuns, é fundamental lembrar desta definição. A prova geralmente fornecerá a característica e, em seguida, apresentará um exemplo prático para ilustrar. É essencial interpretar o exemplo à luz da característica fornecida, identificando se as especificações são usuais de mercado, o que indicaria a utilização do pregão.

Por exemplo, vamos voltar para o exemplo da caneta. Será que uma caneta se enquadra como um serviço comum? Sim, uma caneta é considerada um serviço comum. Por quê? Porque suas características podem ser objetivamente definidas no edital, seguindo as especificações usuais do mercado. Posso descrever no edital que desejo uma caneta esferográfica com cilindro transparente e tinta preta, por exemplo. Assim, diversas marcas podem se candidatar para fornecer essa caneta. Este é um exemplo claro de um bem comum.

Quando uma questão de prova abordar esse tema, é essencial prestar atenção. Primeiro, **a questão precisa fornecer a característica específica do bem ou serviço comum**. Por exemplo, a administração pública definiu objetivamente o bem por meio de especificações usuais de mercado. **Ao identificar essa característica, já sabemos que se trata de um bem ou serviço comum** e que, portanto, será utilizado o **pregão**.

Além disso, a questão pode apresentar um exemplo prático, como o caso da contratação de um serviço de limpeza para um órgão público. Mas não pode oferecer somente essa informação e perguntar se isso é um bem ou serviço comum. Isso seria uma questão mal formulada e poderia gerar controvérsias.

Em vez disso, questão traz que a administração vai contratar um serviço de limpeza e traz a informação de que esse serviço de limpeza que vai ser contratado, definido de maneira objetiva no edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Assim, a questão conta um caso prático, dá exemplo, mas já dá a característica para esse exemplo, especificando que o serviço de limpeza foi definido objetivamente no edital, seguindo as especificações usuais de mercado. Ao interpretar esse exemplo, podemos concluir que se trata de um serviço comum e, portanto, será realizado por meio do pregão.

Além disso, é importante ressaltar que há situações em que o pregão não se aplica. Por exemplo, não é adequado para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Nesses casos, pode-se recorrer à inexigibilidade de licitação. Também não se utiliza o pregão para alienações (que é exclusiva de leilões), locações imobiliárias ou obras.

Quanto aos serviços de engenharia, geralmente associa-se a concorrência a esse tipo de contratação. No entanto, se estivermos lidando com um **serviço comum de engenharia, há uma competência compartilhada entre o pregão e a concorrência**. Essa é uma distinção importante a ser compreendida.



Perigo!

ATENÇÃO

Quando a licitação se trata de **bens e serviços comuns** deve ser **pregão**.

Quando se trata de **bens e serviços especiais** deve ser **concorrência**.

Mas quando se trata de **Serviços de Engenharia**:

- Serviços de Engenharia **Especial: Concorrência**
- Serviço de Engenharia **Comum: Pode ser Pregão ou Concorrência** (competência compartilhada)

Além disso, é crucial destacar que tanto o pregão quanto a concorrência seguem um **procedimento comum**, conforme estabelecido no artigo 29 da lei. Esse procedimento, conhecido como rito procedimental comum, inicia-se com a fase preparatória, seguida pelo edital, apresentação de propostas e lances, julgamento e habilitação. Nos próximos capítulos, detalharemos esse procedimento, que se aplica tanto ao pregão quanto à concorrência.

Confira o Art. 29 5 da Lei 14.133/21:

Art. 29. **A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum** a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

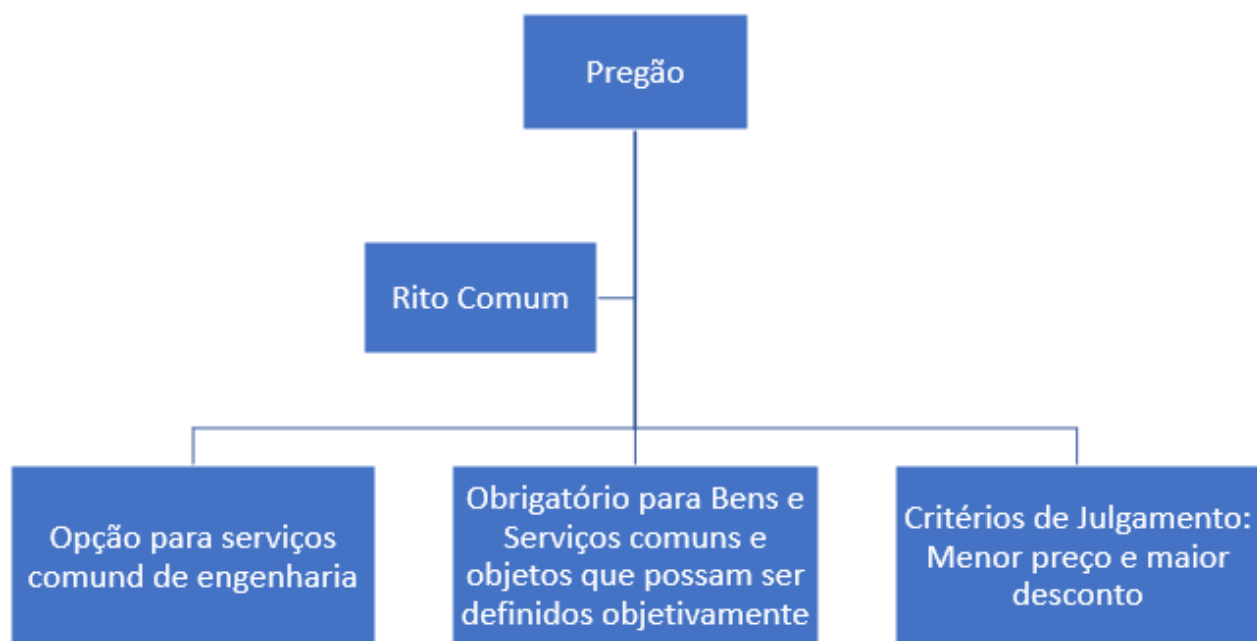
Para exemplo prático de como a modalidade de pregão pode ser utilizada para aquisição de bens comuns pela administração pública, imaginemos que uma prefeitura municipal precise adquirir material de escritório, como papéis, canetas, lápis, pastas, entre outros itens. Nesse caso, a administração pública decide realizar uma licitação para garantir que a compra seja feita de forma transparente e econômica.

Primeiramente, a prefeitura elabora um edital detalhando as especificações dos materiais necessários, como a quantidade, qualidade e características técnicas. Em seguida, é publicado o aviso de licitação, convidando fornecedores interessados a participarem do processo.

No dia marcado para a sessão do pregão, os fornecedores comparecem e apresentam suas propostas de preços para os itens especificados no edital. Durante a sessão, há possibilidade de negociação dos valores, com os fornecedores podendo oferecer lances menores para garantir a adjudicação do contrato.

Após as negociações, as propostas são analisadas pelo pregoeiro, que verifica se estão em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. O critério de julgamento utilizado é o de menor preço, ou seja, a proposta mais vantajosa para a administração pública.

Finalmente, o fornecedor que ofereceu o menor preço e atendeu a todas as exigências do edital é declarado vencedor do pregão. O contrato é então assinado entre a prefeitura e o fornecedor selecionado, garantindo o fornecimento dos materiais de escritório conforme as condições estabelecidas na licitação.



4) Concurso

Vamos continuar, abordando agora a modalidade de licitação conhecida como concurso. É importante lembrar que o concurso não deve ser confundido com o concurso público, pois são termos distintos. Enquanto **o concurso visa contratar trabalhos técnicos, científicos ou artísticos**, o concurso público tem o objetivo de contratar pessoas para ocupar cargos públicos.

O conceito de concurso, conforme definido no artigo 6º da lei, é uma modalidade de licitação utilizada para selecionar trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Essa característica é fundamental para identificar corretamente essa modalidade em questões de prova. **O critério de julgamento utilizado no concurso é único: melhor técnica ou conteúdo artístico.**

Confira o inciso XXXIX do Art. 6 da Lei 14.133/21:

XXXIX - concurso: modalidade de licitação para **escolha de trabalho técnico, científico ou artístico**, cujo critério de julgamento será o de **melhor técnica ou conteúdo artístico**, e para **concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor**;

Uma peculiaridade do concurso é a **concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor**, que é o reconhecimento pelo trabalho apresentado.

Em seguida, confira o Art. 30 da Lei 14.133/21:

Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

I - a **qualificação exigida dos participantes**;

II - as **diretrizes e formas de apresentação do trabalho**;

III - as **condições de realização e o prêmio ou remuneração** a ser concedida ao vencedor.

Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Administração Pública, nos termos do art. 93 desta Lei, **todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução** conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.

O Edital de concurso deve incluir requisitos como a **qualificação exigida dos participantes, as diretrizes para apresentação dos trabalhos, as condições de realização do concurso e o valor do prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor**.



Fique ligado!

Diferentemente de outras modalidades de licitação, no concurso, nós, como participantes, não apresentamos propostas de preço, pois **o valor do prêmio ou remuneração é estipulado pela administração pública**.

Competimos apresentando projetos, e o vencedor cede à administração os direitos patrimoniais sobre o trabalho desenvolvido.

Vamos conferir um exemplo prático de licitação pela modalidade de concurso, suponha que uma prefeitura deseja construir uma obra de um viaduto da cidade e quer escolher o melhor projeto artístico para essa obra, com um trabalho arquitetônico sofisticado. Para isso, ela lança um edital de concurso público, convidando artistas e arquitetos a apresentarem suas propostas.

No edital, a prefeitura estabelece os critérios de participação, exigindo que os concorrentes tenham formação na área de arquitetura ou artes visuais e comprovem experiência prévia em projetos similares. Além disso, o edital define as diretrizes para a apresentação dos trabalhos, que podem incluir maquetes, desenhos, descrições detalhadas, entre outros.

Os participantes então submetem seus projetos à prefeitura dentro do prazo estabelecido. Uma comissão julgadora, formada por especialistas em arte e arquitetura, avalia as propostas com base nos critérios de originalidade, criatividade, viabilidade técnica e estética.

Após a análise, a comissão seleciona o projeto vencedor, que será premiado e terá seus direitos patrimoniais cedidos à prefeitura. O autor do projeto escolhido receberá uma remuneração ou prêmio pelo seu trabalho, conforme previsto no edital.

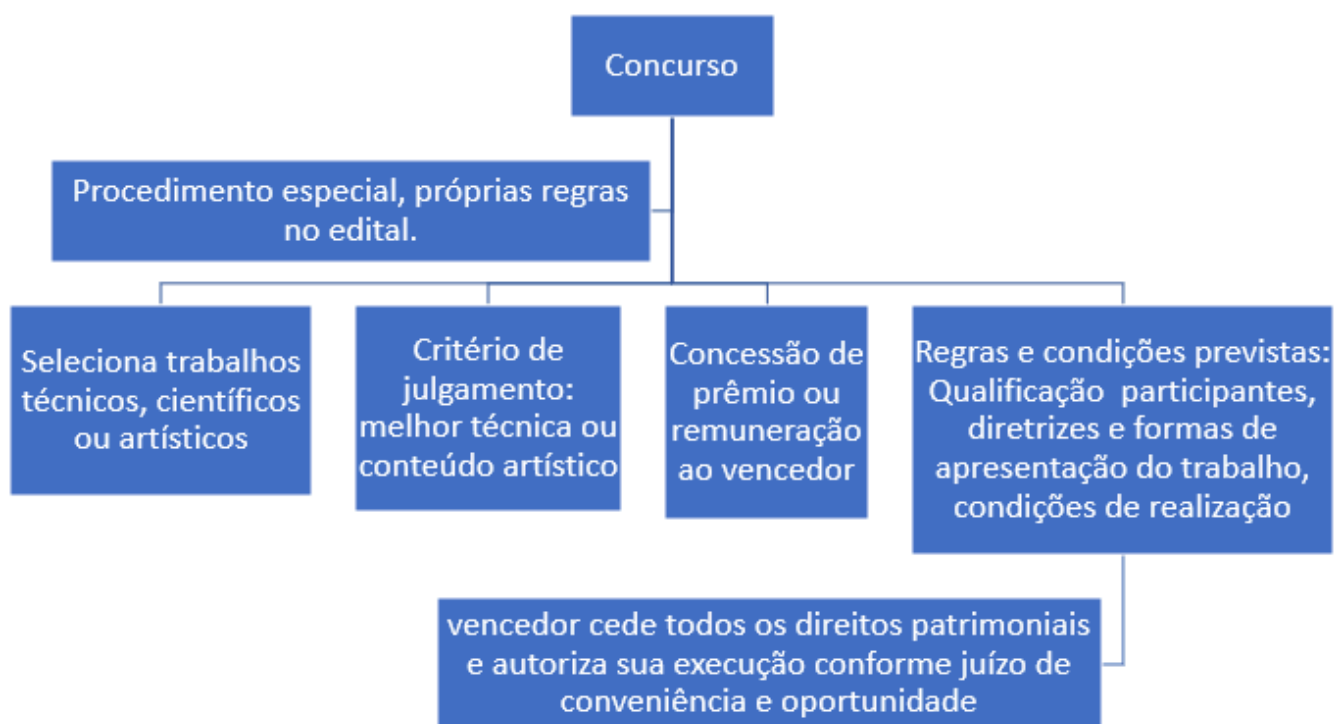
Dessa forma, a prefeitura consegue escolher o melhor projeto para o viaduto, valorizando a arte local e promovendo a participação de profissionais da área. Este é um exemplo prático de como o concurso é utilizado como modalidade de licitação para selecionar trabalhos artísticos ou técnicos.



Importante!

É essencial compreender que o concurso **adota um procedimento especial**. Enquanto o procedimento comum, o concurso segue um caminho distinto, com **suas próprias regras estabelecidas no edital**.

Não há menção a um regulamento específico, indicando que todas as diretrizes devem ser claramente definidas no edital de cada concurso. Assim, **cada concurso terá seu próprio procedimento e ritmo**, conforme previsto no respectivo edital.



5) Leilão

Vamos para mais uma modalidade, o leilão. Ele é utilizado **única e exclusivamente para alienar bens**. Toda alienação de bens deve ocorrer por meio de leilão, conforme a nova lei de licitações. Essa lei redefine o leilão como uma modalidade para **alienação de bens, imóveis ou móveis, sem restrições de valor**.

Anteriormente, na lei 8666, havia limites de valor para bens móveis e imóveis, com apenas alguns bens imóveis podendo ser vendidos por leilão, como os adquiridos por dação em pagamento ou judicialmente. Porém, com a nova lei 14.133/21, **todos** os bens móveis e imóveis podem ser alienados por leilão, **desde que sejam inservíveis ou**

legalmente apreendidos, ou seja, quando são apreendidos pelo Estado devido a alguma ilegalidade, como importações sem pagamento de impostos.

Confira o inciso XL do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XL - leilão: modalidade de licitação para **alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos** a quem oferecer o **maior lance**;

Por exemplo, uma pessoa foi nos Estados Unidos, comprou 10 aparelhos de celular e quer trazer esses aparelhos para o Brasil, sem pagar imposto de importação. Ela pode dizer que é para uso próprio, mas na realidade quer vender para ter lucro. Não obstante, os aparelhos podem ser apreendidos pela agência federal, pela alfândega e, nesse caso, quando eles apreendem essa mercadoria, a pessoa que comprou os celulares perde a propriedade sobre eles. Assim, pelos bens terem sido apreendidos dentro da legalidade, pode acontecer de alienação desses bens, por meio de leilão.

Com relação aos bens inservíveis, são considerados são bens públicos dominicais, que já não têm destinação específica para o Estado, como prédios desocupados. Quando estudamos a classificação dos bens públicos, deparamo-nos com três espécies distintas: o bem público de uso especial, o bem público de uso comum do povo e o bem público dominical, que é o foco desta explicação.

O bem público de uso especial é aquele destinado a uma finalidade específica pelo Estado, como um carro oficial ou um prédio da Secretaria de Estado. Já o bem público de uso comum do povo é acessível à sociedade de maneira igualitária, como praças, rios e estradas.

Porém, vamos focar nos **bens públicos dominicais**, que são aqueles que **perderam sua destinação específica**. Um bem desafetado, como costumamos chamar, já foi um bem de uso comum do povo ou de uso especial, mas atualmente não tem mais uma função específica. Ele simplesmente compõe o patrimônio do Estado sem serventia alguma. Por exemplo, um prédio que antes abrigava o centro administrativo, mas foi abandonado quando a administração mudou para outro local, se torna um bem público dominical.

Mas por que é importante que um bem seja dominical para ser vendido? Porque os bens públicos são, em regra, inalienáveis, exceto os bens públicos dominicais. Para alienar um bem público, é necessário desafetá-lo, transformando-o em dominical, o que permite sua venda. Isso significa que qualquer bem público, seja de uso especial ou comum do povo, **deve passar por esse processo de desafetação para ser vendido em leilão**.

Após a desafetação, o Estado precisa declarar o interesse público na alienação do bem, demonstrando que a venda atende mais ao interesse público do que sua manutenção. Em seguida, o bem é avaliado e, finalmente, é licitado por meio de leilão. Embora existam exceções em que o bem pode ser vendido por dispensa de licitação, a regra é que a alienação ocorra por meio de leilão.

Existem exceções em que o bem pode ser vendido por dispensa de licitação, mas a regra é que a alienação ocorra por meio de leilão, após todo o processo de desafetação e avaliação.

O **critério de julgamento no leilão é o maior lance**. E ele é um **procedimento especial** com **regras previstas em regulamento**, que deve ser editado pelo executivo para dispor como será o procedimento do leilão.



Importante!

A modalidade de **concurso** possui regras previstas em **edital**, mas o **leilão** tem regras previstas em **regulamento**!

Além do que já discutimos sobre a alienação de bens públicos dominicais, há considerações específicas para bens imóveis.

Para a alienação de **bens imóveis**, é necessário que haja a **edição de uma lei específica para autorizar** essa alienação, o que não se aplica a outros tipos de bens. No entanto, há uma **exceção** a essa regra, que se aplica quando o bem imóvel foi **adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial**.



Tome nota!

Para recapitular, a regra geral é que um bem público, para ser vendido, deve passar pela **desafetação, seguida de uma declaração de interesse público, avaliação prévia do bem** e, por fim, **licitação por leilão**. No caso de bens imóveis, além desses procedimentos, é necessária uma **lei específica** para autorizar a alienação, **exceto** nos casos em que o imóvel foi adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial.

Por exemplo, se o Estado adquiriu um imóvel por meio de uma decisão judicial, como parte de uma execução fiscal, esse imóvel pode ser alienado sem a necessidade de autorização legislativa adicional. O legislador entende que, nesses casos, o interesse público está mais relacionado ao valor financeiro do imóvel do que à sua utilidade prática para o Estado.

Essa exceção é importante porque reconhece que alguns bens imóveis ingressaram no patrimônio do Estado de maneira incidental, muitas vezes como forma de quitação de dívidas, e não necessariamente porque o Estado tem interesse em sua utilização.

Portanto, podemos avançar com a compreensão de que a alienação de bens imóveis segue os mesmos passos gerais, com a adição da necessidade de uma lei específica, a menos que o imóvel tenha sido adquirido por dação em pagamento ou decisão judicial, conforme estabelecido na exceção discutida.

No contexto do leilão, é importante compreender o **critério de julgamento, que sempre será o maior lance**. Isso significa que **o lance deve ser igual ou superior ao valor de avaliação do bem a ser leilado**. Por exemplo, se um carro tem um valor de avaliação de 20 mil reais, o lance mínimo para o leilão deve ser de pelo menos 20 mil reais, podendo ser superior.

Agora vamos analisar o Art. 31 da Lei 14.133:

Art. 31. O leilão poderá ser cometido a **leiloeiro oficial ou a servidor designado** pela autoridade competente da Administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.

§ 1º Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a Administração deverá selecioná-lo mediante **credenciamento ou licitação na modalidade pregão** e adotar o critério de julgamento de **maior desconto** para as comissões a serem cobradas, utilizados como **parâmetro máximo** os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

§ 2º O leilão será precedido da divulgação do edital em **sítio eletrônico oficial**, que conterá:

I - a **descrição do bem**, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o **valor** pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - a indicação do **lugar** onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o **sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão**, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a **especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes** sobre os bens a serem leiloados.

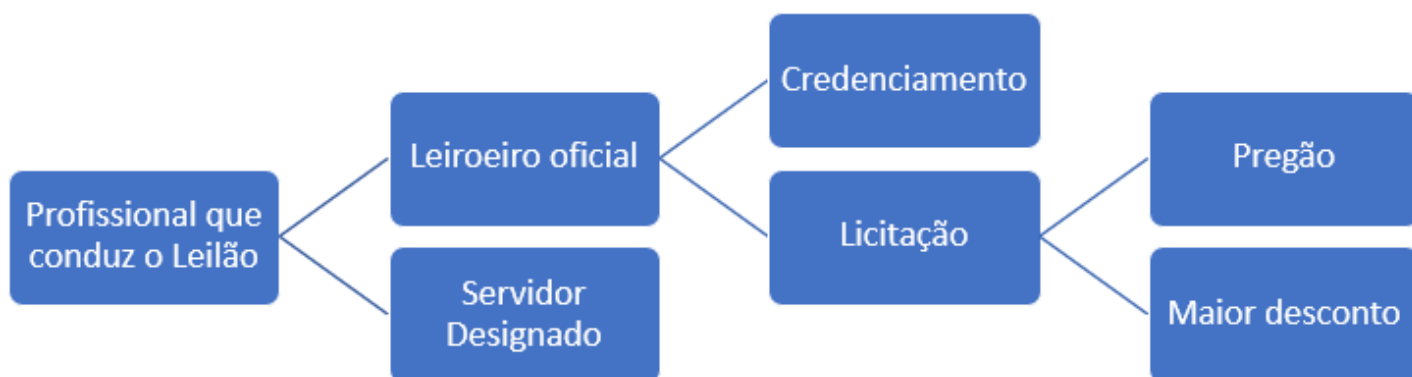
§ 3º Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação.

§ 4º O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

Quem conduz o leilão é o leiloeiro, que pode ser **oficial ou servidor** designado. Um leiloeiro oficial é alguém que exerce a profissão de leiloeiro como atividade principal e é devidamente cadastrado junto ao órgão competente. Esses leiloeiros **podem ser contratados pela administração pública por meio de credenciamento ou licitação**.

O **credenciamento é uma forma de inexigibilidade de licitação**, novidade dessa Lei 14.133/21, onde os interessados se cadastram e são credenciados pelo órgão público, sem competição entre eles, ou seja, a administração convoca quem cumpriu os requisitos mínimos um de cada vez, conforme for realizando as licitações. No primeiro momento convoca o leiloeiro X, em um próximo leilão convoca o Leiloeiro Y e assim por diante.

Já a **licitação para contratação de leiloeiro** pode ser realizada por meio do **pregão**, onde o **critério de julgamento é o maior desconto**. Os leiloeiros, ao serem contratados, cobram uma comissão sobre o valor dos bens leiloados. Essas comissões são regulamentadas pelo Decreto 21.981/1932, que estabelece percentuais diferentes para móveis e imóveis. Geralmente, para móveis, a comissão é de 5%, enquanto para imóveis é de 3%.



Na modalidade de pregão, o critério de julgamento para a contratação do leiloeiro é o maior desconto sobre esses percentuais estabelecidos em lei. Por exemplo, se um imóvel tem um valor de avaliação de 500 mil reais e a comissão do leiloeiro seria de 3%, equivalente a 15 mil reais, os concorrentes devem oferecer descontos reais sobre esse valor de comissão.

Assim, no pregão, o vencedor é aquele que oferece o maior desconto em relação à comissão estabelecida. Isso pode ser apresentado como um valor fixo de desconto sobre o montante da comissão. Essa forma de julgamento pode variar de acordo com o edital de licitação e o regulamento específico do leilão, mas sempre considerando que o desconto oferecido **deve ser sobre os percentuais máximos previstos em lei**, ou seja, esses percentuais são os máximos que o leiloeiro pode ganhar na administração pública em um leilão.

Por exemplo, se o edital traz que o percentual é de 3%, os leiloeiros irão apresentar as propostas, um cobrando apenas 2,95%, o outro 2,97%, um terceiro cobra 2,90%. Ou o edital pode trazer um desconto com base, por exemplo, um imóvel no valor de 500 mil reais, com o percentual de 3%, fica em 15 mil reais o valor dessa comissão e os leiloeiros oferecem suas propostas de descontos. Uma pessoa oferece uma proposta de desconto de mil reais, o outro oferece 500 reais e um terceiro um desconto de 2 mil reais. Aquele que apresentar maior desconto real, vai ganhar a licitação.

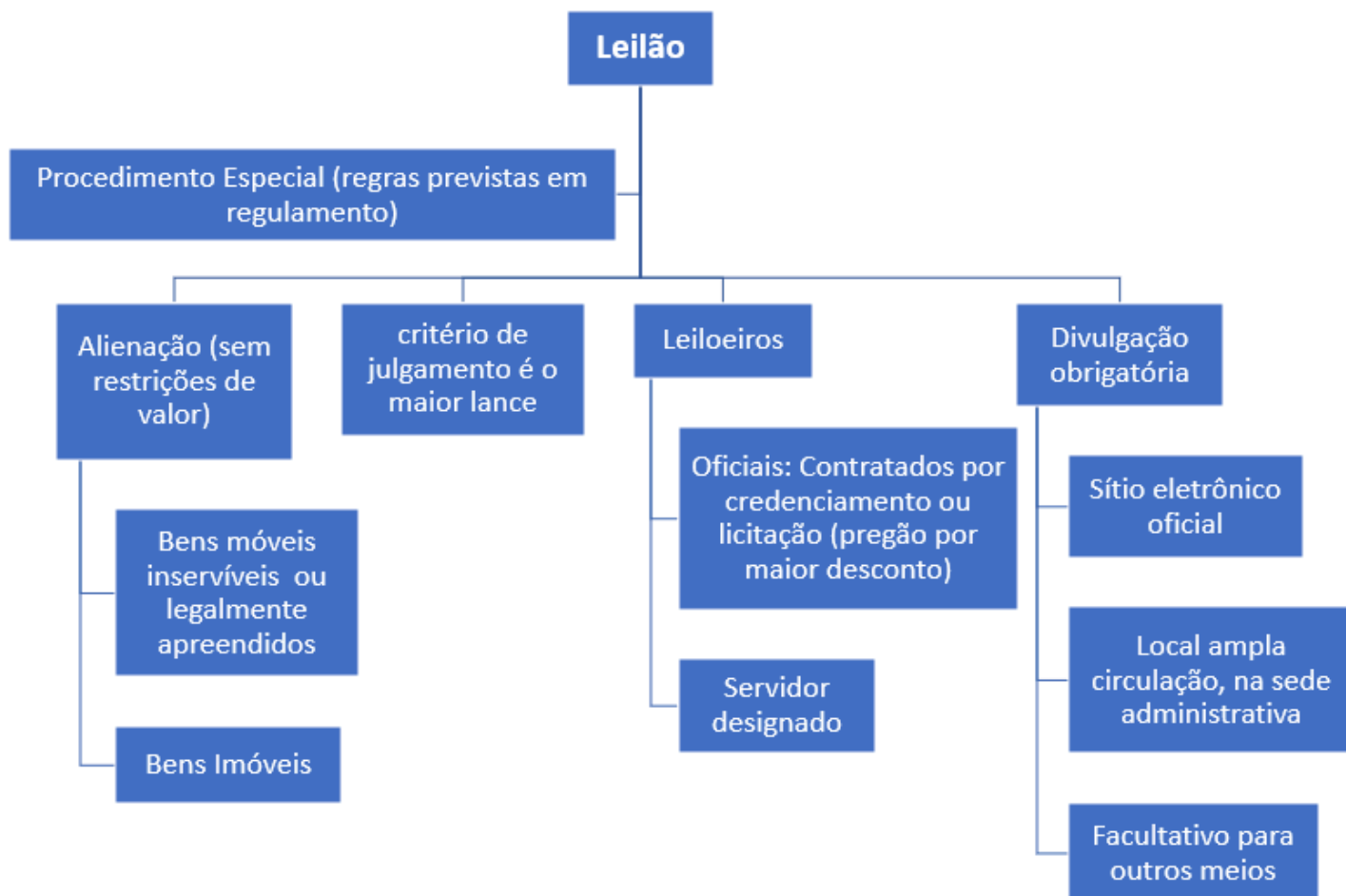
Vamos abordar alguns detalhes importantes, a **publicidade do edital** do leilão é essencial e deve ser feita por meio do **sítio eletrônico oficial do órgão e da fixação em local de ampla circulação na sede da administração pública**. **Outros meios de divulgação são facultativos**, mas necessários para ampliar a publicidade e a competitividade do certame.

No leilão, não é exigido registro cadastral prévio nem fase de habilitação, pois a administração pública busca apenas o pagamento pelo bem arrematado. Após a fase de lances e eventual fase recursal, o pagamento pelo licitante vencedor deve ser efetivado de acordo com as regras estabelecidas no edital.

As **fases do leilão** incluem a **fase preparatória, a publicação do edital, a apresentação e julgamento dos lances, a fase recursal e o pagamento pelo licitante vencedor**. Embora o rito do leilão deva ser previsto em decreto ou regulamento, o parágrafo 4º do artigo 31 da nova lei de licitações oferece uma diretriz inicial. Conforme estipulado, o leilão não requer registro cadastral prévio dos participantes. Isso implica que os interessados em participar do leilão não precisam estar previamente cadastrados.

Além disso, não há uma fase de habilitação, diferentemente do procedimento padrão de licitações, que geralmente envolve uma etapa de julgamento seguida pela habilitação dos concorrentes para verificar o cumprimento dos requisitos exigidos. No contexto do leilão, a prioridade da administração pública é assegurar o recebimento do valor pelo bem arrematado. Portanto, **desde que o participante disponha dos recursos necessários, sem que estes sejam provenientes de fontes ilícitas, como dinheiro falso ou cheques sem fundo, não é requerido comprovar regularidade fiscal ou trabalhista para efetuar a aquisição**.

A conclusão do leilão ocorre após a fase de lances e a resolução de eventuais recursos apresentados. Nesse momento, o pagamento pelo licitante vencedor deve ser efetuado de acordo com os termos estabelecidos no edital. É responsabilidade deste documento prever os procedimentos necessários para a condução adequada do certame, além de ser necessária a previsão correspondente no regulamento.



6) Diálogo Competitivo

Continuando nossa sequência sobre as modalidades licitatórias, vamos agora abordar o diálogo competitivo, que é nossa última modalidade de licitação, **inovadora**, fundamentada na necessidade da administração pública em **buscar soluções para problemas ainda não solucionados**.

Nesse contexto, a administração interage com potenciais interessados, buscando sugestões e propostas para resolver questões específicas para as quais ainda não existe uma solução adequada.

Confira o inciso XLII do Art. 6 da Lei 14.133/21:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para **contratação de obras, serviços e compras** em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados **mediante critérios objetivos**, com o intuito de desenvolver uma ou mais **alternativas capazes de atender às suas necessidades**, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos;

O artigo 6º da Lei de Licitações define o diálogo competitivo como uma modalidade de licitação **destinada à contratação de obras, serviços e compras**, na qual a administração pública realiza **diálogos com licitantes previamente selecionados**, por meio de **critérios objetivos**. O objetivo desses diálogos é desenvolver uma ou mais **alternativas capazes de atender às necessidades** da administração.



Fique ligado!

Diferentemente de situações em que a administração já possui um projeto definido, como na contratação de uma empresa para construir uma estrada com base em um projeto prévio, no diálogo competitivo a administração enfrenta problemas para os quais não possui soluções pré-determinadas.

Por exemplo, imagine uma situação em que a administração enfrenta sérios problemas de mobilidade urbana em uma grande avenida da cidade, sem ter uma ideia clara de como solucioná-los. Diante desse cenário, a administração lança um diálogo competitivo para buscar ideias e propostas da sociedade.

Os participantes desse diálogo podem sugerir diferentes soluções, como a construção de viadutos, a duplicação da via ou a implementação de rotatórias, cada um apresentando sua visão sobre a melhor maneira de resolver o problema.

Assim, o diálogo competitivo se baseia na interação entre a administração pública e os interessados, permitindo que estes apresentem propostas criativas e inovadoras para resolver problemas complexos e ainda não solucionados pela administração.

O diálogo competitivo é uma modalidade excepcional de licitação, conforme estabelecido no artigo 32, que define os casos em que pode ser utilizada. Esta modalidade é acionada quando os procedimentos normais de licitação não são adequados para a contratação necessária.

Confira o Art. 32 da Lei 14.133/21:

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:

I - vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições:

- a) **inovação tecnológica ou técnica;**
- b) **impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado;** e
- c) **impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente** pela Administração;

II - **verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades**, com destaque para os seguintes aspectos:

- a) a **solução técnica** mais adequada;
- b) os **requisitos técnicos** aptos a concretizar a solução já definida;
- c) a **estrutura jurídica ou financeira** do contrato;

III - (VETADO).

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

I - a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação;

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

III - a divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada;

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;

VI - as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo;

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

VIII - a Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 (sessenta) dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso II deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto;

IX - a Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas;

X - a Administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado;

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

XII - (VETADO).

§ 2º Os profissionais contratados para os fins do inciso XI do § 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesses.

O artigo 32 da lei estabelece as situações em que o diálogo competitivo pode ser utilizado. Quando a administração busca contratar objetos que envolvam:

- **Inovação tecnológica;**

- Impossibilidade de **adaptação de soluções** disponíveis no mercado;
- **Impossibilidade de definição precisa** das especificações técnicas pela administração;
- Identificar meios e alternativas para **satisfazer suas necessidades**, como soluções técnicas mais adequadas ou estrutura jurídica e financeira do contrato.

Ao adotar o diálogo competitivo, a administração busca identificar possíveis soluções por meio de interações com potenciais interessados, permitindo que estes apresentem propostas e ideias criativas para resolver o problema em questão. É uma **forma de desburocratização do processo de contratação**, pois permite que a administração execute o objeto do contrato de forma mais eficiente e direta, sem a necessidade de realizar múltiplas licitações.

Sobre um olhar mais amplo, o diálogo competitivo consiste em duas fases distintas:

1. Na primeira fase, ocorre o diálogo propriamente dito, onde os participantes apresentam suas soluções e propostas.
2. Na segunda fase, as soluções escolhidas são efetivamente executadas pela administração. Essa abordagem proporciona uma maior participação da sociedade na resolução de problemas da administração pública, além de estimular a inovação e a adaptação de soluções disponíveis no mercado.

É importante ressaltar que o diálogo competitivo é acionado apenas quando a solução requerida demanda uma inovação ou adaptação de soluções já existentes no mercado. Nesses casos, a administração tem a flexibilidade de buscar soluções customizadas que atendam às suas necessidades específicas.

No que diz respeito ao critério de julgamento no diálogo competitivo, é importante observar que a lei não prevê expressamente os critérios específicos a serem utilizados. Portanto, **o edital deve estabelecer os critérios de julgamento apropriados para o processo**. Esses critérios podem variar de acordo com a natureza do objeto a ser contratado e as necessidades da administração pública.

Quanto à composição da **comissão de licitação**, é obrigatória a participação de, no **mínimo, três membros**. Esses membros devem ser **servidores efetivos ou empregados públicos** do quadro permanente, ou seja, **concursados**.



Importante!

É **obrigatória a participação de uma comissão de licitação**. O diálogo competitivo **não pode** ser conduzido por apenas uma pessoa.

- Essa comissão deve ter no **mínimo três membros concursados**.



Tome nota!

Além disso, a administração pode contratar profissionais para prestarem **assessoramento técnico** à comissão de licitação. Esses profissionais devem assinar um termo de confiabilidade, comprometendo-se a manter a confidencialidade das informações e a assumir a responsabilidade pelo assessoramento técnico prestado. Eles

também devem abster-se de exercer atividades que conflitam com os interesses da administração pública, garantindo assim a imparcialidade e a integridade do processo.

Um exemplo prático desse conflito de interesses seria uma empresa ou profissional que presta serviços de assessoramento técnico à administração pública também prestar serviços semelhantes a um dos licitantes. Isso poderia comprometer a imparcialidade do processo licitatório, uma vez que os interesses do licitante podem entrar em conflito com os interesses da administração.

Portanto, é essencial que os profissionais contratados para o assessoramento técnico ajam de forma ética e imparcial, garantindo a lisura e a transparência do processo licitatório.

O diálogo competitivo, é um **procedimento especial que segue uma sequência clara de fases**. Primeiramente, há a fase **preparatória**, na qual a administração pública se organiza para a licitação, estabelecendo os critérios e requisitos necessários. Em seguida, é publicado um **edital de pré-seleção**, que **antecede o edital da fase competitiva**. Este edital de pré-seleção deve respeitar um intervalo mínimo de **25 dias úteis** antes da data limite para os interessados apresentarem suas propostas.



Muito cuidado!

No diálogo competitivo há dois editais:

- **Edital de pré-seleção** (não há competitividade)
- **Edital da fase competitiva**

Na fase de pré-seleção, a administração verifica se os licitantes atendem aos requisitos objetivos estabelecidos no edital para participarem do diálogo competitivo. Aqueles que cumprirem os requisitos mínimos avançam para a **fase de diálogo**, na qual ocorrem os debates e a apresentação de soluções para as necessidades da administração pública. **Essa fase não é uma competição, mas sim um espaço para troca de ideias e desenvolvimento de alternativas.**

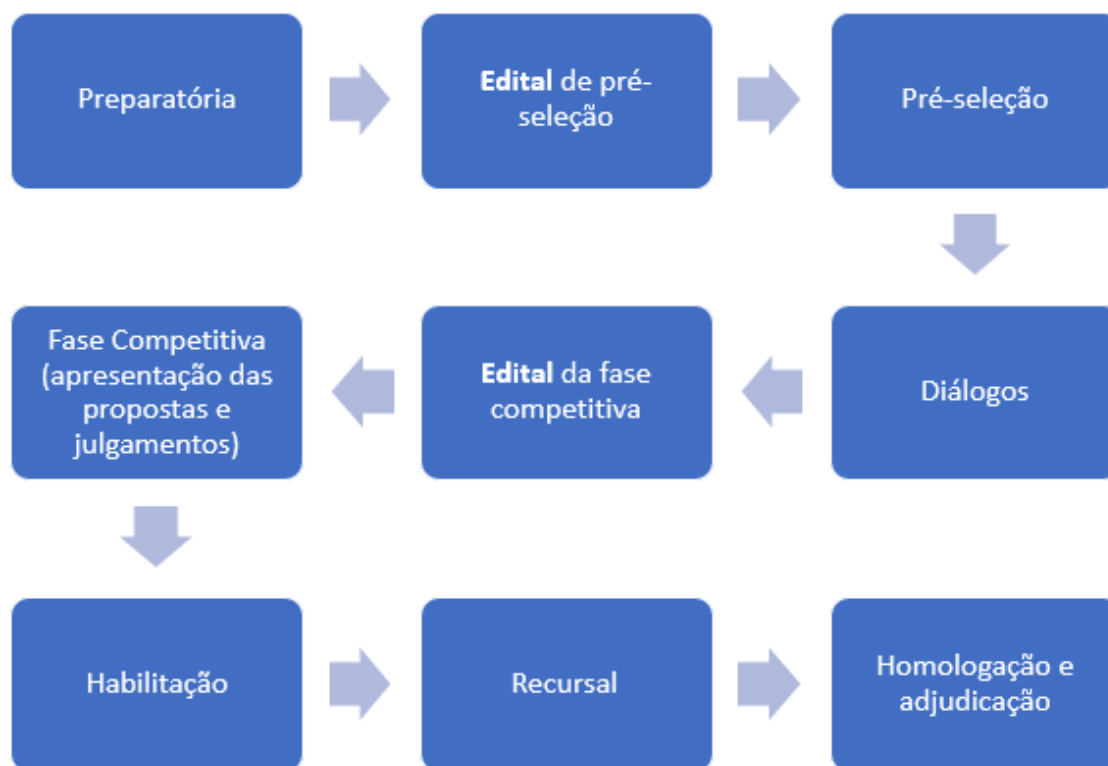
Na fase de diálogo, a administração pública realiza reuniões individuais com os licitantes interessados, onde estes apresentam suas propostas de solução para as necessidades da administração. Essas reuniões são registradas em ata e por meio de áudio e vídeo, visando manter registro das informações discutidas. No entanto, esses registros não são divulgados ao público, pois existe um sigilo das propostas de soluções apresentadas, a menos que haja consentimento do fornecedor.

Além disso, a administração pode prever fases sucessivas de diálogo, onde vai delimitando o número de participantes conforme avança nas etapas. Ao final do processo de diálogo, a administração escolhe uma ou mais soluções que atendam às suas necessidades, podendo até escolher mais de uma, e então define o critério de julgamento para selecionar a proposta vencedora.

Após a escolha das soluções, inicia-se a fase competitiva, onde os licitantes pré-selecionados na fase anterior podem participar **apresentando suas propostas de execução**. Lançado o edital da fase competitiva, a lei traz que esse edital da licitação de fato da fase competitiva deve ter um intervalo mínimo de **60 dias úteis**. Ou seja, somente pode ser exigido a apresentação das propostas após essas 60 dias úteis, no mínimo.

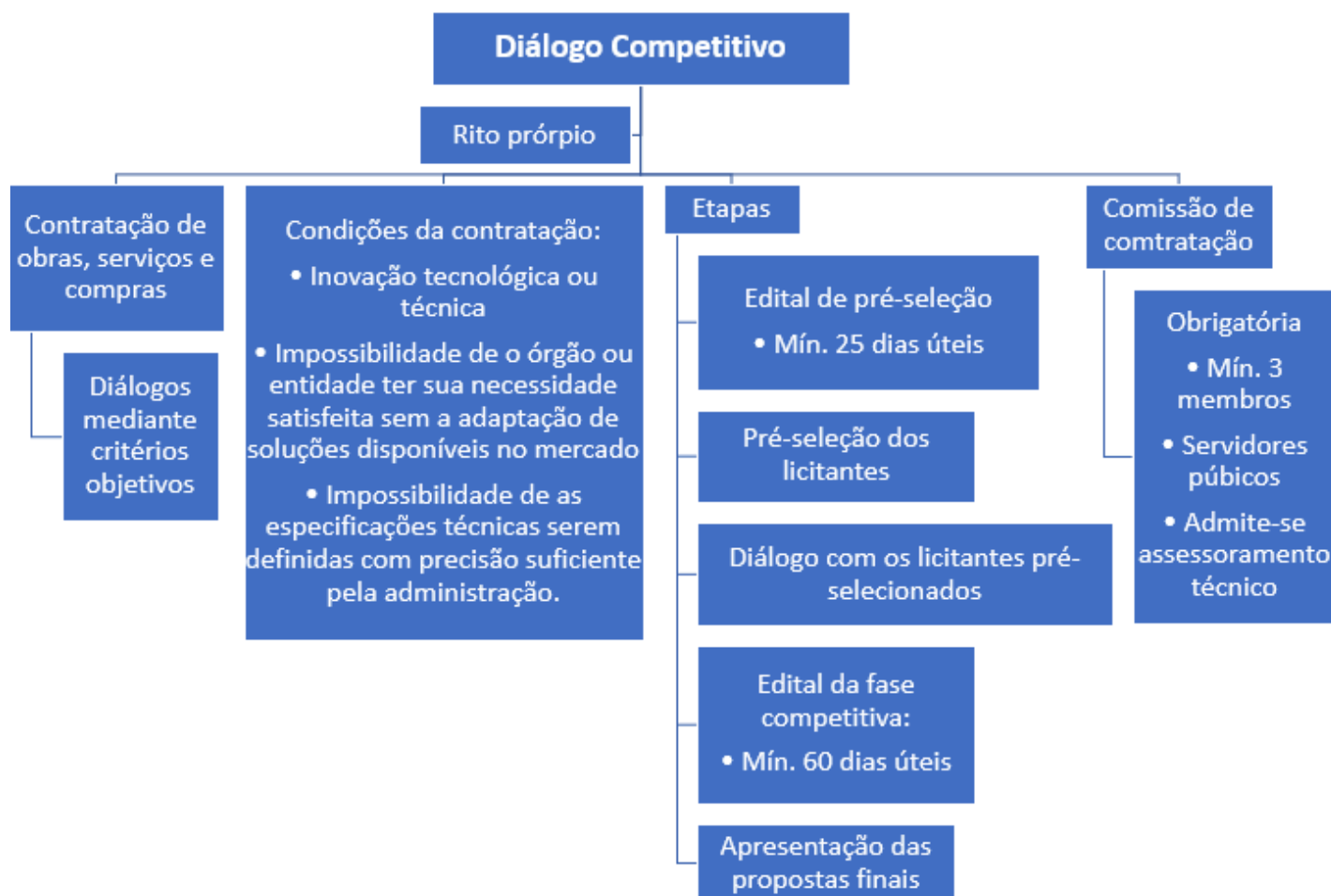
Durante essa fase, a administração pode solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas, desde que não violem a isonomia entre os licitantes. Ao final da fase competitiva, as propostas são julgadas e a vencedora é escolhida.

Confira uma representação do esquema de procedimento especial do Diálogo Competitivo:



Após a fase competitiva, segue-se o processo de habilitação, recurso, homologação e adjudicação, que seguem as mesmas regras do procedimento comum de licitação. O procedimento especial do diálogo competitivo se encerra aqui, mantendo as demais etapas do processo conforme o padrão estabelecido para licitações.

Por fim, vale ressaltar que o diálogo competitivo possui um rito próprio, enquanto o concurso e o leilão são regidos por ritos especiais, definidos em edital e regulamento, respectivamente. No entanto, o rito comum é aplicável à concorrência e ao pregão.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1912735

AOCP - 2022 - Analista em Previdência (IPE Prev)/Economia

De acordo com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sobre as modalidades de licitação, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Concorrência.
2. Concurso.
3. Leilão.
4. Pregão.

() Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico.

() Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns.

() Modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia.

() Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.

A) 1 – 2 – 3 – 4.

- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 2 – 1 – 3 – 4.
- D) 4 – 3 – 2 – 1.
- E) 2 – 4 – 1 – 3.

Gabarito: LETRA E.

A questão versa sobre a Lei nº 14.133/21, que estabelece a Nova Lei de Licitações e Contratos. Nesse contexto, vamos analisar os itens para encontrar a resposta correta.

(2) Modalidade de licitação para escolha de *trabalho técnico, científico ou artístico*.

Trata-se da **modalidade Concurso**. Com efeito, pela nova Lei nº 14.133/21 - Nova Lei de Licitações e Contratos, a modalidade concurso manteve a mesma finalidade: escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Vejamos:

Art. 6º.

XXXIX - **concurso: modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico**, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;

(4) Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de *bens e serviços comuns*.

Trata-se da **modalidade Pregão**. De fato, agora a modalidade de licitação pregão é OBRIGATÓRIA para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo o critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Vejamos:

Art. 6º

XLI - **pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns**, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

(1) Modalidade de licitação para contratação de *bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia*.

Trata-se da **modalidade Concorrência**, licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, conforme o art. 6º, inciso XXXVIII, da Nova Lei:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - **concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia**, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

(3) Modalidade de licitação para alienação de *bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos*.

Trata-se da **modalidade Leilão**, aplicável para bens móveis inservíveis continua, porém, como inovação, não há exigência de condição para a alienação de bens imóveis na modalidade Leilão, ou seja, não se exige que a aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Com efeito, a modalidade leilão passa a ser possível para os bens imóveis em geral. Vejamos:

Art. 6º

XL - leilão: modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance;

Gabarito: LETRA E.



Veja como foi cobrado!

QUESTÃO #1921773

VUNESP - 2022 - Promotor de Justiça do Ministério Público (MPE RJ)/XXXVI

A respeito da modalidade de licitação diálogo competitivo, com base na Lei no 14.133/21, assinale a alternativa correta.

- A) Ao concordar em participar da licitação, o licitante autoriza que a Administração revele a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante, sempre que tal medida se mostre adequada ao atendimento do interesse público.
- B) A fase de diálogo poderá ser mantida por até 60 (sessenta) dias úteis, devendo a Administração, em seguida, de forma fundamentada, divulgar a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades.
- C) O edital não poderá estipular a realização de fases sucessivas de diálogos, para restringir soluções ou propostas a serem discutidas pelos licitantes, por se tratar de hipótese de fracionamento indevido de licitação.
- D) O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 5 (cinco) servidores efetivos, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.
- E) Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos.

Gabarito: LETRA E.

Vamos analisar os itens para encontrar a resposta correta.

a) Ao concordar em participar da licitação, o licitante ~~autoriza que a Administração revele~~ a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante, sempre que tal medida se mostre adequada ao atendimento do interesse público.

Incorreto. Pelo contrário, a Administração somente poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante com o seu consentimento. Vejamos:

Art. 32.

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

IV - a Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento;

b) A fase de diálogo poderá ser mantida por até 60 (sessenta) dias úteis, devendo a Administração, em seguida, de forma fundamentada, divulgar a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades.

Incorreto. Não há prazo para a manutenção da fase de diálogo, que poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções. Vejamos:

Art. 32

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

V - a fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades;

c) O edital não poderá estipular a realização de fases sucessivas de diálogos, para restringir soluções ou propostas a serem discutidas pelos licitantes, por se tratar de hipótese de fracionamento indevido de licitação.

Incorreto. Pelo contrário, é possível que o edital preveja a realização de fases sucessivas de diálogos. Vejamos:

Art. 32.

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

VII - o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas;

d) O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 5 (cinco) servidores efetivos, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Incorreto. Na verdade, o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos. Confira-se:

Art. 32.

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

e) Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos.

Correto. É o que exige expressamente o art. 32, § 1º, inciso II, da Nova Lei:

Art. 32.

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

II - os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos;

Gabarito LETRA E.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
